捌、管理控制制度：CM-20000

一、印鑑使用管理：CM-21000

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-21000	印鑑使用管理	(一)應考慮規模、組織及內部控制之需要，指定適當職務之人員負責保管印鑑。 (二)負責保管印鑑之人員，應設簿(表)登記，下班後如換不同人員保管者，亦應登記之。 (三)印鑑保管人員應設置印鑑使用登記簿，除例行文件外，其餘用印均應登記。 (四)文件需用印時，宜填具用印申請單，連同有關資料、憑證，經權責單位主管核准後，送請相關印鑑保管人員用印。 (五)公務文書依公司內部訂定分層負責表之規定判行後，送請相關印鑑保管人員加蓋印鑑。同一案件之公務文書有數頁者，應於各頁加蓋騎縫章，以防抽換。 (六)開立票據時，宜以公司、負責人及財務主管或出納主管為共同發票人，以達相互牽制之效。票據使用印鑑應指定空白票據保管人員及會計以外之第三人分別保管。 (七)印鑑保管人員請假期間，應將印鑑及使用登記簿送交代理人保管，並於印鑑保管人登記簿(表)登記之，以利公司本身之管理控制。 (八)印鑑保管人員不依規定使用印鑑，應依人事管理之相關規定懲處，其涉及民刑事責任者，另依相關法令處理。	一、法令規章： (一)公司印鑑使用管理規章 (二)公司分層負責表 二、使用表單： (一)公司自訂之印鑑保管人登記簿(表) (二)公司自訂之印鑑使用登記簿

二、票據領用管理：CM-22000

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-22000	票據領用管理	(一)出納部門向銀行申請空白票據後，應預先劃線並即登記於票據領取使用控制表。 (二)空白票據(含領取證)應妥善控制並指派專人(應由保管印鑑或會計以外之第三人)負責保管。 (三)領用人領取及使用空白票據時，須與保管人在票據領取使用控制表上共同簽名或蓋章，經權責主管簽名或蓋章後，始得為之。 (四)空白票據應按編號依序開立，同時在存根聯(如無存根聯則於票據領取使用控制表)記錄受款人、金額、開立日及到期日等，以防空白票據流出。若有票據作廢，應將票據號碼剪下貼於存根聯或控制表備查。 (五)票據應由負責人或其授權之人核准後方得簽發。 (六)開立之票據除載明特殊原因經負責人或其授權之人核准外，均應書寫抬頭，必要時另載明「禁止背書轉讓」。 (七)不得開立空白未填寫金額之票據，且開立之金額應與送交會計記帳之金額相符。 (八)票據開立後至交付持票人前，應指定專人保管，以防票據被故意變造，交付或郵寄時應留存紀錄備查。 (九)空白票據保管及領用人員不依規定領用者，應依人事管理之相關規定懲處，其涉及民刑事責任者，另依相關法令處理。 (十)空白票據保管人員應定期盤點，另空白票據保管人員及會計以外之第三人亦應不定期盤點並向銀行函證領取數量。	一、法令規章： (一)公司票據領用管理規章 二、使用表單： (一)票據領取使用控制表

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-22000	票據領用管理	(十一)票據宜由負責人、財務主管或出納主管兩人以上會簽。	

三、負債承諾及或有事項管理：CM-23000

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-23000	負債承諾及或有事項管理	(一)與他人訂定契約，承諾於未來期間按照特定條件執行交易事項，且不論經濟情況如何應於未來期間中按固定條件履行義務者，該契約應經權責單位授權、簽約，若承諾契約須於未來支付資產或提供勞務償還者，宜建檔控管、追蹤。 (二)決算日前已存在之事實或狀況，若認為其可能對公司已產生利得或損失，惟其確切結果有賴於未來不確定事項的發生或不發生者，宜將上開事實或狀況予以建檔控管、追蹤。 (三)借款合約、租賃合約、其他重要合約和保證等事項宜分別予以建檔管理。 (四)董事會及股東會議事錄宜予以建檔。 (五)未決訟案及已決訟案宜分別予以建檔控管、追蹤，並將可能負擔之重大金額、可能之利得或損失及律師之重要說明予以建檔。(含稅捐之行政救濟案件) (六)對於負債承諾及或有事項之會計處理，應依一般公認會計原則予以妥適分類、紀錄及揭露。 (七)增設分支機構或增加業務時，提出會計師核閱之財務報告揭露事項應依規定辦理。	一、法令規章： (一)審計準則 501 號、560 號。 (二)一般公認會計原則。

四、財產管理：CM-24000

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-24000	財產管理	財產管理作業應依公司自訂財產管理規章之規定辦理，其內容至少應包括下列重點： (一)財產之定義：定義管理規章中所規範之財產，其內容至少應涵蓋有價證券、土地、建築物及設備等。 (二)權責單位：規範管理規章中各作業程序之權責單位，如採購、驗收及保管等作業之權責單位。 (三)財產取得或增添程序：含預算審核、授權、請購、採購及驗收等作業。 (四)財產登記帳卡(目錄)填製作業：含帳卡(目錄)之填製、財產之標記、所有權狀及帳卡(目錄)之保管等作業。 (五)財產之移管或借出程序。 (六)財產之請修、報廢、處置、人為損壞及遺失處理程序。 (七)財產盤點程序：含盤點程序、盤點表單及結果之處理程序。 備註：由於本單元之作業程序及控制重點已載於採購及付款、不動產及設備及投資等循環，因此本單元之作業程序及控制重點不在此贅述。	一、法令規章： (一)公司自訂之財產管理規章

五、內部財務及營業資訊管理：CM-25000

(一)內部未公開資訊控制制度：CM-25100

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-25100	內部未公開資訊管理控制制度	(一)組織與辦公處所之區隔： 1.經紀與自營部門間，應有獨立分開之辦公處所。 2.自營與研究部門應建立人員管制制度，非部門員工除因職務需要經管理階層授權核准外，不得進出該部門。 3.期貨交易時間內，自營部門除稽核人員及經授權人員外，其他部門人員禁止進入；經紀部門營業櫃檯，除依法令規定及經核准進行必要維修之人員外，其他部門人員禁止進入。 4.各部門應建立內部資訊(包括營業及財務會計資訊)控管制度，並指定資訊控管人員負責管理內部資訊，防止資訊之不當流用。 5.各部門應界定敏感性資訊範圍，並以機密資料控管，禁止該資訊不當傳遞、使用。 6.各部門特定資訊因業務或風險控管等需要傳遞，應建立核准、傳遞制度。(包括傳遞原因、核准層級、傳遞程序、方式與用途之限制等) 7.各部門不得有共同約定影響期貨價格之情事。 (二)資訊管理： 1.使用電腦作業系統，應建立電腦系統安全管理制度，以維護電腦資訊安全。(請參閱 CC-20000 電腦作業與資訊提供) 2.對客戶之開戶、徵信、交易資料應建立密碼，禁止非授權人調閱。風險控管處所除經授權人員外，禁止其他部門人員進入。	一、法令規章： (一)期貨商管理規則第 11 條 (二)期貨商負責人及業務員管理規則第 11 條 (三)期交所業務規則第 25 條 (四)86.9.19.(86)台財證(五)第 04549 號函 (五)期貨顧問事業管理規則第 27 條(期貨商負責人及業務員管理規則第 11 條，於期貨顧問事業準用之) (六)槓桿交易商管理規則第 23 條(期貨商負責人及業務員管理規則第 11 條，於槓桿交易商準用之)

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-25100	內部未公開資訊管理控制制度	3.自營部門對買賣決策及交易資料等應建立控管制度，除依法令規定及經授權核准得為調閱外，其他人員禁止調閱。 4.自營部門應將有關未公開資訊及有利益衝突之期貨商品，建立不得買賣之控管名單。 (三)員工訓練： 1.舉辦職前訓練、在職訓練(每二年至少應舉辦一次)時，訓練內容應包含避免資訊不當使用及期貨法規禁止事項之課程或宣導。 2.負責人與業務員於執行職務前應簽訂切結書，聲明不違法使用、傳遞未公開業務資訊。 3.員工異動或離職後，其因職務關係所獲致之未公開資訊，仍應遵守公司對於未公開資訊之規定及限制。	

六、職務授權制度：CM-26000

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-26000	職務授權制度	(一)各級人員之任免應依公司法、期貨相關法規及公司規章之規定；各層級人員層層節制，直接由其直屬主管管理。 (二)應訂定分層負責辦法，並宜訂有各項工作或職務之說明書或作業手冊，明訂各項職務之作業內容，以作為公司人員職務、權責劃分之依據。 (三)業務處理應就業務性質，按組織層級負責、承辦；重要業務宜另由他人複核。 (四)各層級人員依分層負責原則、或依主管授權範圍，對其從事事項應負有完全責任；但其主管仍兼負有監督之責。 (五)財務運用及經營管理決策分層負責，應依公司內部控制制度之相關規定辦理。 (六)業務員執行業務應依期貨管理相關法令及公司內部管理規章辦理。 (七)業務員之任免，應依「期貨商負責人及業務員管理規則」、「期貨顧問事業管理規則」及「槓桿交易商管理規則」之規定；業務員如需代理時，代理人應由與被代理人相當資格條件之人員擔任。	一、法令規章： (一)期貨商負責人及業務員管理規則 (二)期貨顧問事業管理規則 (三)槓桿交易商管理規則 二、使用表單： (一)職務說明書

七、預算管理制度：CM-27000

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-27000	預算管理制度	(一)預算管理權責單位應依公司次年度之業務計畫擬定預算編製方針，以做為各部門編製預算之依據。 (二)各預算部門應依公司規定之期限將年度營收、費用、增置財產等相關預算送交預算管理權責單位審核。 (三)預算管理權責單位應就各部門所提之預算計畫評估其可行性，且考量公司整體財務結構、營運狀況，據以修訂及調整各部門之預算，並責成財務部門依此編訂綜合預算案，提交公司董事會核定。 (四)年度中各預算執行部門應依公司規定，按期就實際進度與原訂預算相互比較，如有重大差異，應分析其發生差異原因，作成差異分析報告。 (五)預算管理權責單位得隨時派員考核各單位執行預算之狀況，分析其效果，以作為改進經營之參考。 (六)遇有特殊之企業內、外環境重大變動因素，足以影響公司年度預算目標之合理達成時，應修正年度預算，並送交預算管理權責單位按預算審核程序辦理，以符合實際需要。	一、法令規章： (一)公司自訂之預算管理規章

八、會計及出納作業管理：CM-28000

(一)會計及出納作業管理：CM-28100

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-28100	會計及出納作業管理	(一)各交易事項應依「期貨商財務報告編製準則」及一般公認會計原則之規定採用最合適之會計項目。 (二)每一會計事項均應根據合法之原始憑證造具記帳憑證，根據記帳憑證登記簿籍，根據會計簿籍編製財務報告。 (三)原始憑證如有下列情形者，不予接受： 1.法令明訂禁止者。 2.依照法律或習慣應具備之主要書據缺少或形式不具備者。 3.書據文字或數字填計錯誤，或有塗改而未經負責人或經辦人員簽名或蓋章證明者。 4.支出性質或收支計算及條件與規定不相符者。 5.有關人員簽名或蓋章未齊全者。 (四)記帳憑證有下列情形者，不得憑以記帳： 1.根據不合規定之原始憑證填製者。 2.記載內容與原始憑證不合者。 3.規定應記載之事項，未經具備或記載簡略，不能為記帳之根據者。 4.所列各項目與事實內容性質不合者。 5.記載繕寫錯誤，未經遵照規定更正者。 6.未經規定人員簽名或蓋章者。 7.其他與法令章則不合者。 (五)各項原始憑證，如因故更正、註銷而更換新憑證時，應將註銷之原	一、法令規章： (一)公司會計制度 (二)「期貨商財務報告編製準則」 (三)商業會計法 (四)一般公認會計原則 (五)期貨交易法 (六)期貨商管理規則 (七)期交所業務規則 (八)期貨商、結算會員帳表憑證保存年限表 (九)公開發行公司公開財務預測資訊處理準則 (十)期貨顧問事業帳表憑證保存年限規定 (十一)證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第 8 條 (十二)槓桿交易商帳表憑證保存年限規定 二、使用表單： (一)公司自訂之銀行往來帳

編　號	作業項目	作業程序及控制重點	依據資料
CM-28100	會計及出納作業管理	始憑證影本附於新憑證之後。 (六)會計事務處理程序應依「商業會計法」及有關法令、公司會計制度之規定辦理。 (七)銀行往來帳戶之設立、變更或註銷，應由出納單位填具銀行往來帳戶設立(變更或註銷)申請單，呈請權責主管核准後始得為之。 (八)銀行間或同銀行不同帳戶間資金之調撥、移轉應經權責主管核准後方得辦理。 (九)款項之收付應以經過授權核准之原始憑證為依據。每日收到之款項，應當日存入銀行，取得銀行存款憑證；款項支付時，除小額付款依規定可以現金或取款條支付外，其餘應開立票據或以銀行匯款支付。 (十)每日結帳後，出納應根據當天現金、銀行存款收支，編製現金、銀行存款明細表，並清點庫存現金餘額是否與明細表相符。 (十一)會計、出納以外之第三人(如會計主管)應每日覆核各項相關憑證是否合於規定及調節公司帳與銀行帳之餘額。 (十二)應依「期貨商財務報告編製準則」之規定編製各種定期報表，並依期貨交易法、期貨商管理規則及期交所業務規則之規定時限公告、申報財務報表。外國期貨商在台分公司及金融機構兼營期貨商之有關期貨業務之財務報表亦應依規定辦理。 (十三)會計政策變動者，應依「期貨商財務報告編製準則」之規定申報主管機關核准。	戶設立(變更或註銷)申請書

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-28100	會計及出納作業管理	(十四)財務報表或據以編製財務報表之各項會計憑證、帳冊、簿籍等，應依「期貨商、結算會員帳表憑證保存年限表」、「期貨顧問事業帳表憑證保存年限規定」、「槓桿交易商帳表憑證保存年限規定」及「商業會計法」之規定年限保存。 (十五)已訂冊之會計資料需經權責主管及主辦會計人員之許可方得拆訂，並將拆訂之日期、經過以及附件增減章數，於傳票目錄簿上批註清楚並蓋章證明。 (十六)如逾保存年限欲銷毀者，應報請負責人或其授權之人核准後，會同稽核人員執行。 (十七)會計人員交接時，負責保存之資料應列為交接項目。 (十八)應將所用帳簿及有關交易憑證、單據、表冊、契約，置於營業處所。 (十九)公開發行公司依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」第二條規定公開財務預測者，應依上開處理準則及一般公認會計原則之規定編製、公告申報。 (二十)適用國際會計準則之內部控制： 1.適用國際會計準則之管理： (1)首次導入國際會計準則之管理：公司應擬定專案計畫，就影響層面進行評估，並就導入時程、預計進度之控制點及法規之依循等相關導入事項進行管理。公司應定期將導入國際會計準則之執行情形提報董事會控管。	

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-28100	會計及出納作業管理	(2)採用國際會計準則後之管理：因應國際會計準則公報之變動(如新公報或修正後公報之實施)，公司應評估公報變動之影響程度及範圍，並遵循國際會計準則之規範，調整相關控制點、內部控制流程及公司內部相關規定。 2.會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理： (1)會計專業判斷程序之管理：公司應自行訂定專業判斷之內部控制程序，如依公司經營特性對交易事項之本質進行分析與辨認、複核判斷之依據、核准之層級等。同時將執行專業判斷之過程予以文件化記載並妥善保存。 (2)會計政策與估計變動之流程管理：公司應自行訂定會計政策與估計變更之流程，內容包括變更前之分析、影響之評估、流程之控制、決定之層級等相關控制作業項目，以及期貨商財務報告編製準則所規定之相關書件、流程與方式等。	

九、薪資報酬委員會運作管理(上市、上櫃及興櫃期貨商適用)：CM-28200

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-28200	薪資報酬委員會運作管理(上市、上櫃及興櫃期貨商適用)	(一)公司應依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」設置薪資報酬委員會者，應訂定薪資報酬委員會組織規程，其內容應包括成員組成、人數及任期、職權、議事規則及行使職權時，公司應提供之資源、公告及其他應遵循事項等內容。 (二)薪資報酬委員會成員人數及其專業資格與獨立性，應符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第四條至第六條之規定。 (三)薪資報酬委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第七條之職權。 (四)薪資報酬委員會應至少每年召開二次，並於薪資報酬委員會組織規程中訂明之。薪資報酬委員會之召集，應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限。召集人及召集程序應符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第八條之規定。 (五)薪資報酬委員會會議議程由召集人訂定，其他成員亦得提供議案供委員會討論。會議議程應事先提供予委員會成員。 1.成員出席及決議方法 (1)召開薪資報酬委員會時，公司應設簽名簿供出席成員簽到，並	一、法令規章： (一)證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第 8 條 (二)股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-28200	薪資報酬委員會運作管理(上市、上櫃及興櫃期貨商適用)	供查考。 (2)薪資報酬委員會之成員應親自出席委員會，如不能親自出席，得委託其他成員代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。 (3)薪資報酬委員會成員委託其他成員代理出席委員會時，應於每次出具委託書，且列舉召集事由之授權範圍。前述受委託代理人，以受一人之委託為限。 (4)薪資報酬委員會為決議時，應有全體成員二分之一以上同意。表決時如經委員會主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。 2.議事錄 (1)薪資報酬委員會之議事，應作成議事錄。議事錄內容應符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第十條之規定。 (2)簽到簿為議事錄之一部分，以視訊會議召開者，其視訊影音資料為議事錄之一部分。 (3)議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送委員會成員，並應呈報董事會及列入公司重要檔案，且應保存五年。保存期限未屆滿前，發生關於薪資報酬委員會相關事項之訴訟時，應保存至訴訟終止為止。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。	

編　號	作業項目	作業程序及控制重點	依據資料
CM-28200	薪資報酬委員會運作管理(上市、上櫃及興櫃期貨商適用)	(六)薪資報酬委員會對於會議討論其成員之薪資報酬事項，應於當次會議說明，如有害於公司利益之虞時，該成員不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他薪資報酬委員會成員行使其表決權。 (七)公告申報 1.薪資報酬委員會之成員於委任及異動時，公司應於事實發生之即日起算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。 2.薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，除應於議事錄載明外，並應於事實發生之即日起算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。 (八)薪資報酬委員會得經決議，委任律師、會計師或其他專業人員，就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢,其費用由公司負擔。 (九)經薪資報酬委員會決議之事項，其相關執行工作，得授權召集人或委員會其他成員續行辦理，並於執行期間向委員會為書面報告，必要時應於下一次會議提報委員會追認或報告。	

十、審計委員會議事運作之管理：CM-29A00

編　號	作業項目	作業程序及控制重點	依據資料
CM-29A00	審計委員會議事運作之管理(上市上櫃期貨商適用)	(一)上市上櫃期貨商應設置審計委員會，但如為金融控股公司持有發行全部股份者，得擇一設置審計委員會或監察人。 (二)公司設置審計委員會，應依據「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」規定辦理。 (三)公司應訂定審計委員會組織規程。審計委員會應由全體獨立董事組成，人數不得少於三人，且至少一人應具備會計或財務專長。 (四)審計委員會至少每季召開一次。召集時，應載明召集事由，於七日前通知委員會各獨立董事成員。但有緊急情事者，不在此限。 (五)召開審計委員會時，公司應設簽名簿供出席獨立董事成員簽到。獨立董事成員對於會議事項，與其自身有利害關係，致有害於公司利益之虞者，是否予以迴避。 (六)審計委員會之議事，應作成議事錄。	一、法令規章： (一)公開發行公司審計委員會行使職權辦法 (二)107.12.19 金管證發字第10703452331 號令

十一、辦理金融機構間資料共享作業：CM-29C00

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-29C00	辦理金融機構間資料共享作業	一、公司辦理金融機構間資料共享，其資料共享範圍及程序，除依其他法令規定得共享者從其規定外，應事先取得客戶同意，並應依個人資料保護法、金融機構間資料共享指引、金融機構共享指引問答集、111 年 1 月 20 日金管證券字第 1100365499 號令及該令業務問答集規定辦理。 二、公司辦理資料共享，應依下列原則建立內部控制制度（註：請公司自訂），並落實執行： (一)資料共享須有明確、妥適目的，並應合法及注意倫理道德。 (二)共享之資料如屬身分核驗資料、負面資訊等，對客戶權益有較大影響性者，應進行必要之查證，或提供其他強化客戶資料保護措施。 (三)資料共享過程中之參與者及其員工須經授權，並對相關法令、內部控制規範及資料共享約定條件等有充足之認識。 (四)對於資料共享、日常維護、留存、權限設定、報表管理、共享結束後之處理等事宜，應訂定妥適之管理政策。 (五)應按合作對象及資料共享方式，以風險為基礎，明定內部審核及分層負責機制。 (六)應確保資訊系統及資料傳輸之安全性。 (七)應針對資料共享作業，明定受理客戶申訴及處理爭議之內部標準程序。 三、公司應於公司網站揭露金融機構間資料共享之隱私權政策，其內容	(一)金融機構間資料共享指引 (二)金融機構間資料共享指引問答集 (三)證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 (四)金融控股公司子公司間共同行銷管理辦法 (五)111.1.20 金管證券字第 1100365499 號令及該令業務問答集

編　號	作業項目	作業程序及控制重點	依據資料
		應至少包括共享資料之公司名稱、共享目的、客戶資料保護措施及客戶權益維護之救濟方式等。 四、資料共享屬第一類或第二類金融機構為辨識風險、進行風險控管者，公司應依金融機構間資料共享指引第六點，落實執行應遵循之事項（包括應事先取得客戶同意、可共享資料之範圍、客戶權益保障、資料傳輸安全及明確約定之內容等）。 五、資料共享屬第一類、第二類或第三類金融機構為減少客戶重複輸入資料等便利客戶作業或合作辦理業務者，公司應依金融機構間資料共享指引第七點，落實執行應遵循之事項（包括應事先取得客戶同意、可共享資料之範圍、客戶權益保障、資料傳輸安全及業務合作對象、明確約定之內容等）。 六、公司辦理第三類金融機構間之資料共享，應依 111 年 1 月 20 日金管證券字第 1100365499 號令規定，事先向主管機關申請核准或辦理後 15 個營業日內向公會申報備查。經核准或申報備查之案件內容嗣後倘有變動，亦應依前開第 1100365499 號令規定辦理。	

十二、作業委託他人處理之管理：CM-29D00

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-29D00	作業委託他人處理之管理	(一)公司將作業委託他人處理(以下簡稱委外),應簽訂書面契約,依「期貨商作業委託他人處理應注意事項」辦理，並應確保遵守期貨交易法、洗錢防制法、個人資料保護法、金融消費者保護法及其他法令之規定。但涉及外匯作業事項並應依中央銀行有關規定辦理。 (二)公司應依主管機關、期交所、櫃檯買賣中心或期貨公會規定方式，確實申報有關作業委外項目、內容及範圍等資料。 (三)公司將作業委外應依董事會核定之委外內部作業規範辦理，前開委外內部作業規範應載明下列事項：(註：請公司自訂) 1.作業委外之政策及原則，包括委外之決策評估、風險管理機制、核決層級及治理架構。 2.專責單位及相關單位對委外事項控管之權責分工。 3.委外事項範圍及委外程序。 4.客戶權益保障之內部作業及程序。 5.風險管理原則及作業程序。 6.內部控制原則及作業程序。 7.其他委外作業事項及程序。 (四)公司對於作業委外負最終責任，應依「期貨商作業委託他人處理應注意事項」第四點第三項規定，就委外事項之風險程度、重大性及對營運與客戶權益影響進行評估，依風險基礎方法採取適當之控管措施。 (五)負責作業委外之專責單位，就委外事項涉及客戶權益保障、風險管	一、法令規章： (一)期貨商作業委託他人處理應注意事項

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-29D00	作業委託他人處理之管理	理及內部控制作業之監督，應定期評估檢討並將結果呈報董事會或外國期貨商在臺分支機構之總機構授權人員，若有重大異常或缺失亦應於知悉或事實發生之日起2個營業日內通報主管機關、中央銀行、期交所或期貨公會。 (六)公司簽訂作業委外契約，應依「期貨商作業委託他人處理應注意事項」第十點載明相關事項。 (七)公司應於作業委外契約中要求受委託機構非經公司書面同意，不得將作業複委託。委外契約中應針對複委託情形，訂明複委託之範圍、限制或條件。訂定複委託契約應準用「期貨商作業委託他人處理應注意事項」第十點規定。 (八)公司將作業項目委託至境外處理，公司之客戶資訊應與受委託機構及其處理他機構之資料有明確區隔。另受委託機構所在地主管機關請求提供我國客戶資訊時，公司應先將事由通知我國主管機關並取得同意後始得提供。 (九)公司辦理作業委外，涉及重大性期貨客戶業務資訊系統委託至境外處理，應檢具書件送期交所審查後轉報主管機關核准，並應依下列規定辦理： 1.應就受委託機構對客戶資訊之使用、處理及控管情形確認符合我國個人資料保護法相關規定，留存完整稽核紀錄，並列為重點查核項目。 2.應定期評估成本效益與集團內費用分攤之合理性並報董事會通	

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-29D00	作業委託他人處理之管理	過。 3.對資訊系統之安全檢測應不低於主管機關、期交所、櫃檯買賣中心或期貨公會之規範。 4.每年至少應辦理一次一般性查核及一次專案查核，並應於每年年度終了後四個月內將當年度辦理跨境委外查核報告提報董事會報告。前述查核之執行得委託具資訊專業之獨立第三人辦理。 5.應建立受委託機構發生無法提供服務情事或服務中斷之營運備援計畫。 6.應於契約中載明於委外作業移轉至其他受委託機構或移回公司之情況，原受委託機構有關系統遷移、資料處理之義務，及受委託機構服務中斷之賠償責任。 (十)公司將作業委託他人處理涉及使用雲端服務，應訂定使用雲端服務之政策及原則，採取適當風險管控措施，並應注意作業委託雲端服務業者之適度分散。若傳輸及儲存客戶資料至雲端服務業者，應採行客戶資料加密或代碼化等有效保護措施，並應訂定妥適之加密金鑰管理機制。 (十一)公司對委託雲端服務業者處理之資料應保有完整所有權，除執行受託作業外，應確保雲端服務業者不得有存取客戶資料之權限，並不得為委託範圍以外之利用。 (十二)公司委託雲端服務業者處理之客戶資料及其儲存地應依下列規定辦理：	

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-29D00	作業委託他人處理之管理	1.公司須保有其指定資料處理及儲存地之權利。 2.境外當地資料保護法規不得低於我國要求。 3.涉及重大性期貨客戶業務資訊系統之客戶資料儲存地以位於我國境內為原則。如位於境外，除經主管機關核准者外，客戶重要資料應在我國留存備份。	

十三、重大偶發事件處理及通報機制之管理：CM-29E00

編　號	作業項目	作業程序及控制重點	依據資料
CM-29E00	重大偶發事件處理及通報機制之管理	(一)公司通報重大偶發事件，應依「期貨商通報重大偶發事件應遵循事項」辦理，並落實執行及留存紀錄。所稱重大偶發事件係指下列事件足以影響公司信譽、危及公司正常營運、造成客戶權益受損或影響金融秩序情事者： 1.人為或天然災害（如：地震、水災、火災、風災等）。 2.內部控制不良之舞弊案或作業發生重大缺失情事。 3.安全維護方面（如：搶奪強盜、重大竊盜、營業處所或設備遭破壞或遭恐嚇等）。 4.業務方面或財務方面有重大缺失或損失。 5.媒體報導足以影響事業信譽或營運之情事。 6.發生重大資通安全事件。 7.公司國外投資之相關事業有違反防制洗錢及打擊資恐事件之情事。 8.海外及大陸地區重大信用風險個案事件，經評估債權或投資金額損失達等值美元一千萬元以上。 9.其他重大事件。 前項重大偶發事件，非僅以損失金額為絕對要件，雖未造成任何金額損失之非量化事件，惟有影響公司信譽、或危及公司正常營運、或金融秩序者，亦屬之。 本國公司海外及大陸地區之子公司或分公司有第一項所定通報事件	一、法令規章： (一)期貨商通報重大偶發事件應遵循事項 (二)證券期貨市場資通安全事件通報應變作業注意事項 (三)期貨商通報重大資安事件之範圍申報程序及其他應遵循事項

編　號	作業項目	作業程序及控制重點	依據資料
CM-29E00	重大偶發事件處理及通報機制之管理	者，應由該公司總公司辦理通報事宜。 (二)公司發生重大偶發事件應立即通知相關機關採取緊急補救措施，除發生重大資通安全事件應依「證券期貨市場資通安全事件通報應變作業注意事項」及期交所「期貨商通報重大資安事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」等規定辦理外，公司應循「期貨商通報重大偶發事件應遵循事項」附件所訂通報程序儘速向期交所進行通報。 (三)公司應於通報重大偶發事件之次日起，於七個營業日內向期交所函報詳細資料（包括調查內容、處理方式及改善措施）或後續處理情形。若因不可抗力情事致無法於七個營業日內函報者，經通報期交所同意後，得延後函報期限。	

十四、對子公司之監理：CM-29100

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-29100	對子公司之監理	(一)公司應於內部控制制度中，訂定對子公司必要之控制作業，並考量該子公司所在地政府法令之規定及實際營運之性質，督促其子公司建立內部控制制度。 (二) 公司對子公司經營管理之監督與管理，至少應包括下列控制作業： 1.公司與各子公司間應建立適當的組織控制架構，包括子公司董事、監察人及重要經理人之選任、指派權責之方式及薪資報酬政策與制度等事項。 2.公司應規劃與子公司間整體之經營策略、風險管理政策與指導原則，俾供各子公司據以擬定相關業務之經營計畫、風險管理之政策及程序。 3.公司應訂定與各子公司間，包括業務區隔、訂單接洽、備料方式、存貨配置、應收應付帳款之條件、帳務處理等之政策及程序。 4.公司應訂定監督與管理各子公司重大財務、業務事項，包括事業計畫及預算、重大設備投資及轉投資、舉借債務、資金貸與他人、背書保證、債務承諾、有價證券及衍生性金融商品之投資、重要契約、重大財產變動及適用國際財務報導準則、專業判斷、重要會計政策與估計變動之流程管理等之政策及程序。 (三)公司對子公司財務、業務資訊之監督與管理，至少應包括下列控制作業： 1.公司應督導各子公司建立獨立的財務、業務資訊系統。	一、法令規章： (一)證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則 (二)公開發行公司建立內部控制制度處理準則 (三)公開發行公司取得或處分資產處理準則 (四)公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 (五)期貨商管理規則第 23 條第 4 款。 (六)111 年 4 月 7 日金管證期字第 11103814344 號函令 (七) 111 年 4 月 7 日金管證期字第 111038143441 號函令 (八)112 年 3 月 22 日金管證審字第 11203809871 號令 (九) 112 年 3 日 22 日金管證審字第 11203809872 號

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-29100	對子公司之監理	2.公司與各子公司間應建立有效之財務、業務溝通系統，子公司除前述(二)所列之重大財務、業務事項應於事實發生前陳報公司外，依期貨交易法及相關規定應為公告或申報之其他足以影響公司權益及證券價格之重大事項，亦應於事實發生時立即向公司報告。 3.公司應「按月」定期取得各子公司月結之管理報告相關資料，包括營運報告、產銷量月報表、資產負債月報表、損益月報表、現金流量月報表、應收帳款帳齡分析表及逾期帳款明細表、存貨庫齡分析表、資金貸與他人及背書保證月報表等，進行分析檢討並作成檢討報告，若發現有異常或未依規定辦理之情事，應即督促各子公司確實改進或更正。 4.公司應配合法令規定之應公告或申報事項及其時限，及時安排各子公司提供必要之財務、業務資訊，或委託會計師進行查核或核閱各子公司之財務報告。 5.公司依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第四十條規定，對「重要子公司」進行分析檢討時，應加強下列事項之分析檢討及作成檢討報告： (1)分析逾期應收款項之金額、原因及其提列備抵損失之適當性。 (2)分析存貨入帳基礎及計算方法之合理性、有無提供質押或抵押、有無損壞、變質或歷久滯銷之情形及其提列跌價損失之適當	令

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-29100	對子公司之監理	性。 (3)分析採權益法之投資與不動產之取得與處分是否依法令規定及該公司所訂相關作業程序執行。 (4)分析資金貸與他人與為他人背書保證是否依法令規定及該公司所訂相關作業程序執行，並提列適足之備抵損失或認列背書保證負債準備。 (四)公司對子公司稽核管理之監督與管理，至少應包括下列控制作業： 1.公司應視各子公司之業務性質、營運規模及員工人數，指導其設置內部稽核單位及訂定內部控制制度自行評估作業之程序及方法，並監督其執行。 2.公司內部稽核實施細則應將各子公司納入內部稽核範圍，定期或不定期執行稽核作業；稽核報告之發現及建議於陳核後，應通知各受查之子公司改善，並定期作成追蹤報告，以確定其已及時採取適當之改善措施。 3.子公司應將專案稽核計畫、年度稽核計畫及實際執行情形，發現之內部控制制度缺失及異常事項改善情形等儘速向公司提出報告。 4.公司內部稽核單位應覆核各子公司所陳報之稽核報告或自行評估報告，並追蹤其內部控制制度缺失及異常事項改善情形。 (五)公司訂定之取得或處分資產處理程序、資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序應記載有關對子公司取得或處分資產、資金貸與他	

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-29100	對子公司之監理	人及背書保證之控管程序，應包含下列事項： 1.督促子公司依相關準則規定訂定取得或處分資產、資金貸與他人及背書保證處理程序。 2.督促子公司自行檢查訂定之取得或處分資產處理、資金貸與他人及背書保證程序是否符合相關準則規定及取得或處分資產、資金貸與他人及背書保證交易是否依所訂處理程序規定辦理相關事宜。 3.內部稽核覆核子公司自行檢查報告等相關事宜。 4.代非屬國內公開發行公司之子公司辦理公告申報相關事宜。 (六)公司對於英屬維京群島、開曼、百慕達群島及其他無證券主管機關之國家或地區子(孫)公司內部控制監理，應依主管機關規定辦理。 (七)公司於得知海外子公司當地主管機關、期貨交易所或其他相關機構對其財務、業務之查核結果，應於知悉或事實發生之日起 2 個營業日內函報主管機關。 (八)公司應管控海外子公司及人員不得經由公司之國內營業據點及人員銷售未經核准之外國商品，或協助海外子公司辦理投資人開戶、交易外國商品。公司之法令遵循主管及稽核主管並應落實上開對海外子公司法令遵循及內部控制之職責。 (九) 公司應適時派員協助及監督子公司內部控制制度之設計。 (十) 公司應定期取得子公司月結之管理報表，並注意報表之合理性，如有異常應提出分析報告或派員進行查核。	

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-29100	對子公司之監理	(十一) 公司應配合相關法令規定，辦理公告或申報事項。 (十二)公司 100%轉投資貿易公司者應訂定管理辦法，其內容應包括下列要項： 1.管理範圍。 2.管理方向及原則。 3.財務、業務及會計作業之管理。 4.資產之管理。 5.定期應製作之財務報表。 6.財務及業務內部定期查核之方式。 7.其他：如人事作業之管理之內部控制稽核作業等。 (十三)公司 100%轉投資貿易公司者，應督促該貿易公司訂定內部控制制度，至少應包括下列控制作業： 1.監督與管理該貿易公司與利害關係人交易之行為規範及處理程序、防止利益衝突及其他相關問題之作業規範，包括 (1)貿易公司負責人及員工之兼任職務行為，貿易公司應建立內部審核控管機制，以確保員工本職及兼任職務之有效執行，並維持貿易公司業務之正常運作，不得涉有利益衝突、違反內部控制制度情事，且應確保客戶及股東權益。 (2)貿易公司應建立辦理業務決策與訊息區隔等利益衝突防範措施與利益衝突迴避相關作法，並經董事會通過。 2.風險控管作業	

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-29100	對子公司之監理	(1)應依母公司規劃之風險管理政策與指導原則，訂定不同業務種類之風險控管點及相關作業程序。 (2)貿易公司為風險控管，與配合辦理業務之倉儲業者契約中應訂定貿易公司得不定期至倉庫檢點相關物品。 3.客戶徵信作業 (1)辦理徵信評估作業，應以合理方式為之，並確保有效執行，對客戶信用狀況及財力逾越評估者，應請其提供適當之擔保。 (2)應隨時注意客戶風險承擔程度是否正常。 (3)應依照貿易公司風險管理原則於內部控制制度中訂定適用不同風險之客戶分級辦法。 4.辦理業務異常事項之處理作業 (1)辦理業務如發生異常事項時，應於發生當日作成處理報告，報告中須詳載發生事由、當事人及處理經過，並即向權責人員報告。 (2)應設置申訴管道供客戶申訴。 5.融資及擔保品管理 (1)應訂定客戶提供之款項及擔保品管控措施。 (2)貿易公司應依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則規定訂定資金貸與他人作業程序，並應依所定作業程序辦理。 (3)貿易公司融資總額，以其淨值 40%為限，但有特殊需要經專案核准者，不在此限。	

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-29100	對子公司之監理	6.營業糾紛或訴訟之處理作業: (1)應設置協調機制，以處理糾紛及受理客戶申訴，並由貿易公司統籌辦理。 (2)對糾紛發生原因調查，由貿易公司適當權責人員訪談客戶及詢問經辦人員，以瞭解其原因，並應調閱相關憑證加以查核，確認各項作業均符合規定。經上述程序，若發現糾紛之發生可歸責於經辦人員之疏失或違規，則依相關法規或貿易公司內部控制制度處理；若可歸責於客戶則應依相關法規處理，並請求賠償。 (3)爭議案件調查結果除通知客戶外，貿易公司事後應留存完整處理報告紀錄。 (4)貿易公司或董事、監察人及受僱人如因業務上關係發生訴訟、仲裁或為強制執行之債務人，或公司為破產人、有銀行退票或拒絕往來之情事，應於知悉或事實發生之日起五個營業日內檢具貿易公司或董事、監察人及受僱人發生訴訟事件申報書及相關附件送交母公司。 (5)貿易公司應責成權責單位即刻依前開處理程序辦理，並應於訴訟審理終結後，撰寫完整之處理報告，經相關權責主管審閱後建檔存查。 (6)發生糾紛時，若無法先行調處或達成和解者，得向商務仲裁協會提付仲裁；仲裁判斷有無效、或得撤銷之情形時，得進行訴	

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-29100	對子公司之監理	訟。上開處理經過情形，應依相關規定向母公司申報。 (7)發生糾紛時，應即指派權責單位(專人)負責處理，並於糾紛結束後，撰寫完整之處理報告，經相關權責主管審閱後建檔存查。 7.對客戶申訴或檢舉案件之處理作業: (1)受理客戶申訴或檢舉案件之範圍，係以客戶與貿易公司之董監事、經理人及業務員間，因受託從事交易發生爭議，客戶為維護自身權益而就該爭議事件提出申訴或檢舉者，或貿易公司員工因業務行為違背誠實信用原則，足以致他人受損者。 (2)凡客戶提出申訴或檢舉者，應以書面記載下列事項，由申訴人或檢舉人簽名、蓋章： A.申訴人或檢舉人之姓名、地址、身分證字號。 B.被申訴或檢舉員工之姓名。 C.可供調查之具體事證。 (3)以言詞提出申訴或檢舉之案件，應留存談話紀錄。 (4)對於申訴人或檢舉人之姓名、地址，須予以保密。 (5)申訴或檢舉案件若以匿名或不以真實姓名提出者，概不受理。 (6)在受理申訴或檢舉案件後，應即派員調查，如有違背法令之行為，應即向母公司申報，若有違反貿易公司內部控制制度時，應即依相關規辦理;若經查明並無具體事證者，即予結案存查。 (7)申訴或檢舉案件處理完畢後，應函覆申訴人或檢舉人。 (8)在進行客戶申訴或檢舉案件調查時，調查部門或人員應填具客	

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-29100	對子公司之監理	戶申訴或檢舉案件處理報告表。 (9)若發現被檢舉員工確有違失，應敘明違失人員責任及提出改善解決之建議方案，由貿易公司之負責人、總經理及相關部門主管簽名或蓋章，並檢附有關案件調查之文件。 (10)對客戶申訴或檢舉案件應依貿易公司內部控制制度之處理程序辦理，並應留存完整處理報告紀錄。 8.防制洗錢及打擊資恐作業: 應依母公司集團層次防制洗錢與打擊資恐計畫，訂定相關作業施行。 9.重大財務、業務通報作業： 貿易公司發生重大財務、業務事項、依期貨交易法及相關規定應為公告或申報之其他足以影響公司權益之重大事項，應於事實發生時立即向公司通報。 (十四)公司應訂定相關管控措施，以督促貿易公司，落實執行內部控制制度，另對貿易公司之監督與管理，至少應依下列規定辦理： 1.公司應「按月」取得貿易公司月結之資產負債月報表、損益月報表等管理報告，並評估其營運狀況。 2.公司於每月申報月計表時，應依期交所之申報格式內容，揭露貿易公司之財務業務資訊。	

十五、關係人交易之管理：CM-29300

編　號	作業項目	作業程序及控制重點	依據資料
CM-29300	關係人交易之管理	(一)關係人之辨識與維護程序：應依據國際會計準則第二十四號規定及「期貨商財務報告編製準則」之相關規定，明確定義關係人，並予以建檔控管及定期評估有無新增或減少之情形。 (二)關係人交易管理： 1.公司與關係企業間有業務往來者，應本於公平合理之原則，就相互間之財務業務相關作業訂定書面規範。對於簽約事項應明確訂定價格條件與支付方式，並杜絕非常規交易情事；與關係人及股東間之交易或簽約事項亦應依照前項原則辦理，並嚴禁利益輸送情事。 2.公司與關係人間之取得或處分資產、衍生性商品交易、進行企業合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產，應依照「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及公司「取得或處分資產處理程序」辦理；與關係人之間有背書保證或資金融通需求時，應依照「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」辦理。 3.與關係人間之相關交易須經董事會決議者，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 4.董事對於會議所列議案如涉有本身利害關係致損及公司利益之虞者，應自行迴避，不得加入表決，亦不得代理其他董事行使其	一、法令規章： (一)證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則 (二)國際會計準則第 24 號 (三)期貨商財務報告編製準則 (四)公開發行公司取得或處分資產處理準則 (五)公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 (六)期貨商公司治理實務守則 (七)金融控股公司法第 45 條

編號	作業項目	作業程序及控制重點	依據資料
CM-29300	關係人交易之管理	表決權。 5.與關係人交易程序應依照公司既定之政策或程序執行。 6.公司如屬金融控股公司之子公司，並應依金融控股公司法第四十五條及其相關函令規範所定與利害關係人為授信以外之交易之相關作業規定辦理。 (三)關係人交易之對帳、調節與清算：應定期執行關係人帳戶對帳、調節作業，並分析、確認及調查不平衡之項目及其他重要之項目內容，且調節報表應經適當覆核。 (四)關係人交易合約管理：與關係人之交易如需以合約協議者，應依公司合約審查程序提出申請並經相關單位(如有法務單位者，應含法務單位)會審後，依核決權限呈報權責主管核准及用印。 (五)關係人交易之表達與揭露： 1.關係人交易之會計項目帳列表達，應與非關係人交易區隔(如:「應收(付)帳款－關係人」、「應收(付)票據－關係人」、「其他應收(付)款－關係人」等。 2.公司與關係人之間有重大交易事項發生，應依國際會計準則第二十四號規定及「期貨商財務報告編製準則」之相關規定，於財務報告附註中揭露相關資料。	

十六、法令遵循制度：CM-29400

編　號	作業項目	作業程序及控制重點	依據資料
CM-29400	法令遵循制度	(一)公司係經營期貨經紀及期貨自營業務之專營期貨商、金融控股公司之期貨子公司及綜合證券商兼營期貨業務者，應設置隸屬於總經理之法令遵循單位，負責法令遵循制度之規劃、管理及執行。 (二)董事會應指派高階主管一人擔任公司法令遵循主管，綜理法令遵循事務，至少每半年向董事會及各監察人報告，如發現有重大違反法令或遭主管機關調降評等時，應即時通報董事及監察人，並就法令遵循事項，提報董事會，其報告內容至少應包括上述事件原因分析、可能影響及改善建議。 (三)負責法令遵循之單位應辦理下列事項： 1.建立清楚適當之法令傳達、諮詢、協調與溝通系統。 2.確認各項作業及管理規章均配合相關法規適時更新，使各項營運活動符合法令規定，並應建立確認機制，例如加註諮詢意見並簽章等。 3.訂定法令遵循之評估內容與程序，並督導各單位定期自行評估執行情形。 4.對各單位人員施以適當合宜之法規訓練。 5.督導國內外分公司遵循其所在地國家之法令。 6.其他經主管機關規定應辦理之事項。 (四)法令遵循自行評估作業，每年至少須辦理一次(金融控股公司之子公司每半年至少須辦理一次)，其辦理結果應送法令遵循單位備查。各單位辦理自行評估作業，應由該單位主管指定專人辦理。「期貨法令	一、法令規章： (一)證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第 27 至 29 條、金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第 25 條 (二)期貨法令遵循之評估內容與程序標準規範 (三)公司自訂之法令遵循之評估內容與程序 (四)107.3.30 金管證期字第 1070306590 號令 二、使用表單： (一)期貨法令遵循自行評估表

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-29400	法令遵循制度	遵循自行評估表」(代自行評估工作底稿)及資料應至少保存五年。 (五)內部稽核單位應將法令遵循制度之執行情形，併入對業務及管理單位之查核。 (六)法令遵循單位應配置法令遵循主管，綜理法令遵循業務，除兼任法務單位主管與防制洗錢及打擊資恐專責主管外，不得兼任內部其他職務，且應配置適足適任之業務員。公司係證券商兼營期貨業務者，期貨部門之法令遵循得由證券商之法令遵循單位兼辦。 (七)法令遵循主管與業務員應具備期貨業務員資格。 (八)向主管機關申請開辦新種業務前，法令遵循主管應出具符合法令及內部規範之意見並簽署負責。 (九)公司設有國外分公司者，負責法令遵循之單位應督導國外分公司辦理下列事項： 1.蒐集當地金融法規資料、落實執行法令遵循自行評估作業、確保法令遵循主管適任性及法令遵循資源(含人員、配備及訓練)是否適足等事項，以確保遵守其所在地國家之法令。 2.建立法令遵循風險之自行評估及監督機制，對於其中業務規模大、複雜度或風險程度高者，並應委請當地外部獨立專家驗證其法令遵循風險自行評估及監控機制之有效性。 (十)公司為促進健全經營，應建立檢舉制度，並指定具職權行使獨立性之單位負責檢舉案件之受理及調查。 1.公司對檢舉人應為下列之保護：	

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-29400	法令遵循制度	(1)檢舉人之身分資料應予保密，不得洩漏足以識別其身分之資訊。 (2)不得因所檢舉案件而對檢舉人予以解僱、解任、降調、減薪、損害其依法令、契約或習慣上所應享有之權益，或其他不利處分。 2.檢舉案件之受理及調查過程，有利益衝突之人，應予迴避。 3.公司檢舉制度，至少應包括下列事項，並報經董事會通過： (1)揭示任何人發現有犯罪、舞弊或違反法令之虞時，均得提出檢舉。 (2)受理之檢舉案件類型。 (3)設置並公布檢舉之管道。 (4)調查與配合調查之流程、迴避規定及後續處理機制之標準作業程序。 (5)檢舉人保護措施。 (6)檢舉案件受理、調查過程、調查結果與相關文件製作之紀錄及保存。 (7)檢舉案件之處理情形，應適度以書面或其他方式通知檢舉人。 4.被檢舉人為董事、監察人或職責相當於副總經理以上之管理階層者，調查報告應陳報至監察人或審計委員會複審。 5.公司調查後發現為重大偶發事件或違法案件，應主動向相關機關	

編　號	作 業 項 目	作 業 程 序 及 控 制 重 點	依 據 資 料
CM-29400	法令遵循制度	通報或告發。 6.公司應定期對所屬人員，辦理檢舉制度之宣導及教育訓練。	

十七、董事會議事運作之管理：CM-29600

編　號	作業項目	作業程序及控制重點	依據資料
CM-29600	董事會議事運作之管理(股票公開發行之期貨商適用)	(一)董事會議事規範應包括主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項等。 (二)議事召集：除因緊急情事召集之董事會外，應指定議事單位擬定議事內容，並提供足夠之會議資料，於開會七日前併同召集通知，一併寄送各董事及監察人。但常務董事會屬七日內定期召集者，得於二日前通知各常務董事。 (三)議事內容：定期性董事會之議事內容，應包括「公開發行公司董事會議事辦法」(以下簡稱議事辦法)第六條所規定之事項。 (四)董事出席： 1.公司召開董事會時，應設置簽名簿供出席董事簽到並累計出席率。 2.董事如委託其他董事代理出席時，應每次出具委託書，並列舉授權範圍。 (五)利益迴避：公司應建置並維護董事及其關係人名單檔案，及董事會議事單位應於董事會召集通知或相關文件中，提醒董事會參與討論及表決者注意利益迴避。 (六)議事錄： 1.議事辦法第七條第一項各款規定應提董事會討論事項，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 2.董事會之議事應做成議事錄，其內容應符合議事辦法第十七條第一項規定。	一、法令規章： (一)證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第 8、14 及 22 條 (二)公開發行公司董事會議事辦法 (三)99.4.14 金管證審字第 09900164344 號令 (四)107.12.19 金管證發字第 10703452331 號令

編　號	作業項目	作業程序及控制重點	依據資料
CM-29600	董事會議事運作之管理(股票公開發行之期貨商適用)	3.公司若設有獨立董事者，獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明。 4.董事會議事錄應於會後二十日內分送各董事及監察人。 (七)公告申報：董事會之議決事項，如有議事辦法第十七條第二項所列情事者，應於議事錄載明，並於董事會之日起二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。 (八)會議資料保存： 1.董事會簽到簿應為議事錄之一部分。 2.董事會之開會過程應錄音或錄影存證(以視訊會議為之者，則應錄音及錄影)。 (九)內部稽核主管應列席董事會，並提出內部稽核業務報告。 (十)另執行年度稽核計畫過程中，若發現有議事辦法第七條第一項所列事項，應已提董事會討論。 (十一)董事會議事單位應依證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第二十二條第一項規定執行自行檢查。 (十二)公司如為上市(櫃)期貨商，應依主管機關 107.12.19 金管證發字第 10703452331 號令設置審計委員會替代監察人。但如為金融控股公司持有發行全部股份者，得擇一設置審計委員會或監察人。	

十八、金融檢查報告之管理：CM-29700

編　號	作業項目	作業程序及控制重點	依據資料
CM-29700	金融檢查報告之管理	(一)對主管機關出具之金融檢查報告內容，公司得提供參閱之對象、範圍及方式以下列為限： 1.公司之內部人員 (1)董事長及總經理：金融檢查報告全本。 (2)總稽核(稽核主管)及其指定之稽核人員：金融檢查報告全本。 (3)檢查意見之案關業務單位主管及其指定人員：由稽核單位製作與其業務相關部分之節錄本或摘述內容。 (4)總公司法令遵循主管及其指定之法令遵循人員：金融檢查報告全本。 (5)董事會及監察人或審計委員會：金融檢查報告全本。 (6)其他人員：上開人員以外之其他人員於執行業務時，如有參閱金融檢查報告之必要者，應向內部稽核單位提出申請，經總稽核(稽核主管)審核其必要性後，除確有必要者得提供稽核單位製作與其業務相關部分之節錄本或摘述內容外，應以現場閱覽或抄錄金融檢查報告案關內容之方式為原則，並由稽核單位全程派員陪同。 2.母(總)公司：得提供金融檢查報告全本，並依母公司金融檢查報告管理使用之方式，併予指定其內部稽核單位(人員)負責執行相關管理事宜，以善盡保密之責。 3.金融檢查報告內容涉及之子公司：由母公司內部稽核單位製作金融檢查報告內容中與子公司業務相關部分之節錄本或摘述內容，並依子公司金融檢查報告管理使用之方式，併予指定其內部稽核	一、法令規章： (一)證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第 8 條 (二)106.9.7 金管檢制字第 10601503300 號函 二、使用表單 (一)參閱檢查報告申請書 (二)同意保密及不為申請事項以外使用之聲明書 (三)提供檢查報告之紀錄及審核表

編　號	作業項目	作業程序及控制重點	依據資料
CM-29700	金融檢查報告之管理	單位或專責單位負責執行相關管理事宜，以善盡保密之責。 4.公司之簽證會計師及委任律師：得向公司之內部稽核單位提出申請，經總稽核(稽核主管)審核其必要性後，除確有必要者得提供稽核單位製作與其業務相關部分之節錄本或摘述內容外，應以現場閱覽或抄錄金融檢查報告案關內容之方式為原則，並由稽核單位全程派員陪同。 5.外國金融監理機關透過公司要求提供調閱金融檢查報告者，公司應報經主管機關同意後再行提供相關金融檢查報告內容，並應於回覆函中註明金融檢查報告屬密件文書，僅供該機關作為金融監理參考，並應注意金融檢查報告資料之保密及不得提供第三人使用。 (二)除依法令或經主管機關同意者外，不得閱覽或以任何形式洩漏、交付或公開金融檢查報告全部或部分內容，違者將觸犯刑法第 132 條及其他相關法令。 (三)應訂定金融檢查報告相關內部管理規範及作業程序，並提報董事會通過，內容應包括金管會函送金融檢查報告之正副本函文與金融檢查報告內容之管理、內部稽核單位受理申請、審核及提供金融檢查報告內容等作業程序。 (四)稽核單位應指定專責人員負責執行金融檢查報告之保存及提供之相關管理事宜，包括製作金融檢查報告節錄本，及充分告知參閱金融檢查報告者應善盡保密義務及違反時應承擔之責任等。	

編　號	作業項目	作業程序及控制重點	依據資料
CM-29700	金融檢查報告之管理	(五)應將公司提供金融檢查報告情形留存書面記錄，包含提供之對象、時間、用途或目的、提供方式(如現場閱覽或抄錄等)及提供範圍(如特定章節或頁數)等。 (六)對於依規定應向公司內部稽核單位提出申請始得參閱金融檢查報告內容者，公司除應遵循前述(五)規範外，並須逐案詳述其申請事項與需求金融檢查報告內容之必要性及其評估審查之結果，同時申請人並應簽署保密同意文件及不為申請事項以外使用之聲明書等。 (七)稽核單位將檢查意見改善情形提報董事會、監事會或審計委員會，如有提供列席人員會議資料時，應確實依前述(一)得參閱金融檢查報告內容之對象及範圍辦理，並將提供資料情形留存書面紀錄，以備查核。 (八)應將金融檢查報告之管理使用事項列入內部稽核單位之查核重點項目。	

十九、防範內線交易之管理：CM-29800

編　號	作業項目	作業程序及控制重點	依據資料
CM-29800	防範內線交易之管理(上市、上櫃、興櫃之期貨商、金控及上市櫃公司之期貨子公司適用)	(一)公司應設置或指定處理內部重大資訊專責單位，負責處理公司內部重大資訊及防範內線交易管理有關之業務，其職權如下： 1.擬訂、修訂公司「內部重大資訊處理作業程序」之草案。 2.受理有關內部重大資訊處理作業及與上開作業程序有關之諮詢、審議及提供建議。 3.受理有關洩漏內部重大資訊之報告，並擬訂處理對策。 4.擬訂與上開作業程序有關之所有文件、檔案及電子紀錄等資料之保存制度。 5.其他與上開作業程序有關之業務。 (二)建立及維護內部人與持股逾10%之股東資料檔案：公司應依據證券相關法令建立及維護內部人與持股逾10%之股東資料檔案，定期(必要時不定期)更新，並依照規定期限、方式向主管機關申報。 (三)為防範內線交易之管理，公司應依下列原則訂定相關作業程序進行控管： 1.公司董事、監察人、經理人及受僱人基於職務關係而實際知悉公司、母公司或其他上市、上櫃或興櫃公司有關重大影響其股票價格及其支付本息能力之消息，均應納入控管範圍。 2.應明定相關人員於消息沉澱期間內禁止交易： (1)實際知悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後十八小時內，不得對該公司之股票或其他具有股權性質之有價證券，自行或以他人名義買入	一、法令規章： (一)證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第8條 (二)「OO股份有限公司內部重大資訊處理作業程序」參考範例 (三)公司自訂之「OO股份有限公司內部重大資訊處理作業程序」 (四)證券交易法第22-2、25、157-1條 (五)證券交易法第一百五十七條之一第五項及第六項重大消息範圍及其公開方式管理辦法 (六)公開發行公司取得或處分資產處理準則第25條

編　號	作業項目	作業程序及控制重點	依據資料
CM-29800	防範內線交易之管理(上市、上櫃、興櫃之期貨商、金控及上市櫃公司之期貨子公司適用)	或賣出。 (2)實際知悉發行股票公司有重大影響其支付本息能力之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後十八小時內，不得對該公司非股權性質之公司債，自行或以他人名義賣出。 3.前開所稱重大影響股票價格及支付本息能力之消息，應依證券交易法第 157 條之 1 第 5 項及第 6 項之規定界定。 4. 前開所稱消息之成立時點及消息之公開方式，應依「證券交易法第一百五十七條之一第五項及第六項重大消息範圍及其公開方式管理辦法」第 5 條及第 6 條之規定。 (四)內部重大資訊保密作業： 1.保密防火牆作業-人員：公司董事、監察人、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務，本誠實信用原則執行業務，並簽署保密協定，保密協定中應揭示內線交易禁止買賣時點。知悉公司內部重大資訊之董事、監察人、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人。公司之董事、監察人、經理人及受僱人不得向知悉公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。 2.保密防火牆作業-物：公司內部重大資訊檔案文件以書面傳遞時，應有適當之保護。以電子郵件或其他電子方式傳送時，須以適當的加密或電子簽章等安全技術處理。公司內部重大資訊之檔案文	

編　號	作業項目	作業程序及控制重點	依據資料
CM-29800	防範內線交易之管理(上市、上櫃、興櫃之期貨商、金控及上市櫃公司之期貨子公司適用)	件，應備份並保存於安全之處所。 3.公司為確保保密防火牆之運作，應採行適當防火牆管控措施並定期測試、加強公司未公開之內部重大資訊檔案文件之保管、保密措施。 4.公司以外之機構或人員因參與公司併購、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之簽訂，應簽署保密協定，並不得洩露所知悉之公司內部重大資訊予他人，保密協定中應揭示內線交易禁止買賣時點。 (五)公司內部重大資訊之揭露，除法律或法令另有規定外，應由公司發言人或代理發言人處理，並應確認代理順序；必要時，得由公司負責人直接負責處理。公司發言人及代理發言人之發言內容應以公司授權之範圍為限，且除公司負責人、發言人及代理發言人外，公司人員，非經授權不得對外揭露內部重大資訊。 (六)公司對外之資訊揭露應留存下列紀錄：資訊揭露之人員、日期與時間、資訊揭露之方式、揭露之資訊內容、交付之書面資料內容、其他相關資訊。 (七)媒體報導之內容，如與公司揭露之內容不符時，公司應即於公開資訊觀測站澄清及向該媒體要求更正。 (八)公司董事、監察人、經理人及受僱人如知悉內部重大資訊有洩漏情事，應儘速向專責單位及內部稽核部門報告。專責單位於接受前項報告後，應擬定處理對策，必要時並得邀集內部稽核等部門商討處	

編　號	作業項目	作業程序及控制重點	依據資料
CM-29800	防範內線交易之管理(上市、上櫃、興櫃之期貨商、金控及上市櫃公司之期貨子公司適用)	理，並將處理結果做成紀錄備查，內部稽核亦應本於職責進行查核。 (九)有下列情事之一者，公司應追究相關人員責任並採取適當法律措施： 1.公司人員擅自對外揭露內部重大資訊或違反公司內部重大資訊處理作業程序或其他法令規定者。 2.公司發言人或代理發言人對外發言之內容超過公司授權範圍或違反公司內部重大資訊處理作業程序或其他法令規定者。 公司以外之人如有洩漏公司內部重大資訊之情形，致生損害於公司財產或利益者，公司應循相關途徑追究其法律責任。 (十)公司每年至少一次對董事、監察人、經理人及受僱人辦理內部重大資訊處理及內線交易相關法令之教育宣導。對新任董事、監察人、經理人及受僱人應適時提供教育宣導。	